

1524644-93.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 6ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/02/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

AGNALDO ADRIANO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Erika Soares de Azevedo Mascarenhas

Vistos.

AGNALDO ADRIANO, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

6ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraao Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1524644-93.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1524644-93.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

AGNALDO ADRIANO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Erika Soares de Azevedo Mascarenhas

Vistos.

AGNALDO ADRIANO, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque no dia 10 de outubro de 2021, por volta de 14h50, na Alameda Cleveland, nº 372, Santa Cecília,

nesta cidade e comarca de São Paulo, trazia consigo, para fins de entrega ao consumo de terceiros, 9 porções de cocaína, pesando um total de 4,6g, substância entorpecente que provoca dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentada.

O acusado, notificado nos termos do que dispõe o artigo 55 da Lei nº 11.343/2006, apresentou Defesa Prévia (págs. 130/131), subscrita por Defensora Pública nomeada nos autos.

Recebida a denúncia (págs. 132/136), durante a instrução criminal foram inquiridas as testemunhas arroladas, interrogando-se ao final o réu.

Encerrada a instrução, as partes apresentaram alegações finais, oportunidade em que as partes requereram a desclassificação da conduta denunciada para aquela prevista no artigo 28 da Lei 11.343/2006.

É o relatório.

D E C I D O.

É parcialmente procedente a presente ação penal.

A materialidade do crime veio bem demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (págs. 04 e seguintes); boletim de ocorrência (págs. 08/10); laudo de constatação (págs. 22/24); auto de exibição e apreensão (págs. 11); exame químico-toxicológico (págs. 144/146), que resultou positivo para Cocaína, bem como pela prova oral produzida.

A responsabilidade do réu pelo entorpecente que trazia consigo, da mesma forma, é inconteste. Entretanto, o desiderato de rapasse a terceiros não restou suficientemente comprovado nos autos.

Com efeito, nas oportunidades em que foi interrogado, o acusado negou o cometimento do crime.

Esclareceu que foi surpreendido por guardas civis e trazia consigo as porções de cocaína, que havia acabado de adquirir. Entretanto, negou qualquer pretensão de comercializar referida droga, dizendo que destinada ao seu próprio consumo.

Acrescentou que há anos é viciado no consumo de cocaína.

Com relação a balança de precisão, disse que a encontrou em uma lixeira.

E referida exculpatória, em que pese duvidosa, não foi infirmada pelos elementos de convicção amealhados ao longo da persecução criminal.

Os guardas civis responsáveis pela diligência, nas oportunidades que foram inquiridos, apresentaram versões coerentes e harmônicas, mas que não se mostraram satisfatórias para incriminar o réu pela mercancia espúria. Deram conta da abordagem que realizaram e da localização de entorpecente fracionado nas vestes do acusado, além de uma balança de precisão.

Narraram que o local é notório pelo comércio ilícito de drogas. Surpreenderem o acusado caminhando nas imediações, quando notados ele se mostrou assustado, o que motivou a abordagem. Localizaram as porções de cocaína em poder do acusado, oportunidade em que ele declarou que destinadas ao seu consumo.

Como consignado, a prova produzida é precária e não autoriza um decreto condenatório.

O réu, nas oportunidades em que foi interrogado, negou a responsabilidade pelo crime que lhe foi imputado, admitindo que portava a droga, mas para consumo próprio.

É certo que essa versão não foi comprovada, como impõe o artigo 156 do Código de Processo penal.

Entretanto, a quantidade encontrada pelos guardas civis em poder do acusado era pequena, compatível com a posse para mero consumo.

O réu não foi visto interagindo com terceiros, mas apenas caminhando na via. Embora a balança de precisão seja instrumento comumente utilizado por traficantes, não há como se presumir que a posse do referido bem seja indicativo de que portava as porções de cocaína para mercancia.

Como se vê, não houve denúncia de tráfico nem foi realizada campanha policial. O réu não foi visto praticando atos de mercancia e desde a abordagem alegou que a droga era para seu próprio consumo. Dessa forma, forçoso convir que a mera localização de algumas porções de cocaína em poder dele não permite imputar-lhe a conduta tipificada no artigo 33 da Lei 11.343/06.

A quantidade de cocaína apreendida em poder dele, embora não insignificante, não é incompatível com a alegação de porte de drogas para mero consumo.

É bem verdade que o réu ostenta outro envolvimento criminal e foi surpreendido em conhecido ponto de venda de drogas; contudo, não se pode presumir que estivesse a traficar drogas, sob pena de responsabilidade penal objetiva. Para que haja a subsunção da conduta ao tipo penal em questão, a quantidade de droga é apenas um dos critérios utilizados, que deve ser sopesado em cotejo com as demais circunstâncias da apreensão e elementos de prova produzidos.

Por tais argumentos, a dúvida surgida quanto a reponsabilidade do acusado pelo crime denunciado se resolve em favor dele, sendo a desclassificação da conduta medida que se impõe.

Demonstrada a ocorrência do crime do artigo 28 da Lei nº 11.343/06 e comprovada a responsabilidade do acusado, passo a dosar a pena a ser imposta.

O acusado registra vários outros envolvimento criminais e é duplamente reincidente (8ª Vara Criminal desta capital - pena julgada extinta por indulto em 10/05/17 - pág. 104; 25ª Vara - pena não cumprida)

Não bastasse, foi surpreendido portando cocaína, substância altamente nociva e viciante, em pleno período de calamidade pública - circunstância agravante temporal objetiva -, razão pela qual, atendendo aos critérios norteadores do artigo 59 do Código Penal e 42 da lei 11.343/06, nos termos do que prevê o §4º do artigo 28 da mesma Lei, torno definitiva a pena em dez meses de prestação de serviços a comunidade, cujas condições de cumprimento serão estabelecidas, oportunamente, pleo Juízo das Execuções Criminais.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal que a Justiça Pública move contra AGNALDO ADRIANO, RG n.º 32.187.709, e o condeno ao cumprimento de prestação de serviços à comunidade pelo período de dez meses, por infração ao artigo 28 da lei 11.343/06; e o absolvo da imputação do artigo 33, caput, da mesma lei, fazendo-o com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Após o trânsito em julgado, seja o nome do réu lançado no rol dos culpados.

P.R.I.C.

São Paulo, 07 de fevereiro de 2022

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA